



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 2/145/2017
מס' בקשה: 6/565/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

המבקשים:

1. לוי משה
 2. לוי אביבה
 3. יניב ניצה
 4. יצחקי טליה
 5. שוחט נורית
- כולם באמצעות ב"כ עו"ד שוחט עוזי

נגד

המשיבים:

1. ניסים ביטון
 2. לידור ביטון
 3. שגיב ביטון
 4. דוד עברי
 5. רוני גנגינה
 6. אלפסי נגרית היובל בע"מ
 7. חיים בדוסה
- כולם על ידי ב"כ עו"ד ד"ר אופיר מילר
8. נכסי מלכת שבא - אילת - (שותפות מוגבלת)
באמצעות ב"כ עו"ד ארז דר-לולו ועו"ד ניר מנחם
ממשרד ליפא מאיר ושות' עורכי דין

החלטה

לפניי בקשה (שהגישו מבקשים שלא היו צד להליך שבכותרת), להקפאת כל ההליכים בתיק עד למתן פסק דין בהליך המתנהל בין המבקשים למשיבה 8, בבית המשפט המחוזי בת"א (להלן - "הבקשה").

רקע עובדתי, זהות הצדדים וההליכים בתיק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 2/145/2017
מס' בקשה: 6/565/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1. ענייננו בפרויקט המצוי בגוש 40123 חלקה 5 הידוע כמלון מלכת שבא אילת (להלן- **"המלון"**) המשלב יחידות מגורי נופש במסגרת של מלון דירות, חדרי מלון ושטחים מסחריים נוספים. המלון נבנה על ידי חב' מלכת שבא אילת בע"מ (להלן- **"מלכת שבא אילת"**) וחב' אור-ים בינוי ופיתוח בע"מ והחל את פעילותו בשנת 1999 תחת השם המסחרי **"הילטון אילת מלכת שבא"**.
2. המבקשים 1 ו-2 משה לוי ואביבה לוי, בעלי זכויות בשתי יחידות נופש במלון (להלן- **"המבקשים 1 ו-2"**) והמבקשות 3-5, ניצה יניב, טליה יצחקי ונורית שוחט, המחזיקות יחד ולחוד כיורשות, בשתי יחידות נופש אחרות במלון (להלן- **"המבקשות 3-5"**). כולם יחד ולחוד יקראו להלן המבקשים (להלן- **"המבקשים"**).
3. המשיבים 1-7, הם בעלי זכויות המחזיקים בשבע יחידות מגורי נופש במלון שאותם רכשו במועדים שונים (להלן- **"המשיבים 1-7"** או **"התובעים"**). המשיבה 8, נכסי מלכת שבא אילת היא שותפות שהוקמה על ידי מלכת שבא אילת ובעלי הזכויות במלון דאז עם פתיחתו, במטרה לשמש חברת ניהול והאחזקה של המלון על פי הסכמי ניהול שנחתמו בינה לבין יתר בעלי הדירות במלון (להלן- **"הנתבעת"** או **"המשיבה 8"**).
4. בתאריך 06.09.2017 הוגשה על ידי המשיבים 1-7, תביעה נגד המשיבה 8 (להלן- **"ההליך הראשי"**).
5. במסגרת התביעה, תבעו המשיבים 1-7 מספר סעדים ובהם להורות כי אין למשיבה 8 מעמד של **"מתחזק"** במובנו של מושג זה בחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן- **"חוק המקרקעין"**); ליתן צו לכינוס אסיפה כללית לשם בחירת נציגות מקרב בעלי היחידות ומינוי מתחזק, וצו לעיון בפנקס ההכנסות וההוצאות של המשיבה 8, לרבות חשבונות, קבלות ובכלל המסמכים הנוגעים להם.
6. בתאריך 09.01.2020 הגיעו המשיבים 1-7 והמשיבה 8, להסכמות על מינוי מומחה לבדיקת הדוחות הכספיים של המשיבה 8, הקשורים לניהול ותחזוקת המלון. במסגרת הסכמות הצדדים הוסכם עליהם באופן מפורש כי: **"ימונה רואה חשבון בוכניק יניב... וזאת לשם בחינת מלוא ההכנסות של הנתבעת (המשיבה 8 בבקשה**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 2/145/2017
מס' בקשה: 6/565/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שלפניי, מ.פ.) מדמי ניהול (לרבות ארנונה, ביטוח וכיו"ב כל הנובע מהסכמי הניהול) ומן הקרן לחידוש ציוד. בנוסף יבחן רואה החשבון את מלוא ההוצאות הקשורות לתחזוקת הרכוש המשותף של הנתבעת. ההכנסות וההוצאות כפי שהוגדרו לעיל ייבחנו לשנים 2010 עד 2018. הצדדים יישאו באופן שווה בהוצאות המומחה. המומחה ישים לב בבדיקתו לכך שכל בעלי הנכסים בבית המשותף נושאים בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף לרבות קרן לחידוש ציוד ויפרט בעניין זה. בכך יביאו לידי סיום כל טענות התובעים (המשיבים 1-7 בבקשה שלפניי, מ.פ.) הנוגעות לחשיפת מסמכים כמפורט בכתב התביעה. השאלה היחידה שנותרה במחלוקת היא השאלה העולה מסעיפים א וב בעמוד 1 לכתב התביעה שעניינה האם הנתבעת מונתה כמתחזק". להסכמה זו ניתן תוקף של פסק דין במעמד הדיון (ראו עמ' 21 לפרוטוקול הדיון ש' 20) (להלן - "פסק הדין החלקי").

7. בתאריך 02.09.2021, ניתן על ידי פסק דין שסיים את המחלוקת שנותרה בין הצדדים [145/17 ניסים ביטון נ' נכסי מלכת שבא אילת (נבו 05.09.2021)] (להלן - "פסק הדין"). בפסק הדין נדחו טענות המשיבים 1-7 ונקבע כי המשיבה 8 (הנתבעת) משמשת כ"מתחזק" במובנו של מושג זה בחוק המקרקעין. יצוין כבר עתה, כי פסק הדין על רכיביו השונים, הוא פסק דין חלוט.

8. בין המבקשים למשיבה 8, מתנהל הליך בבית המשפט המחוזי בת"א, במסגרת תיק - ת"א (מחוזי תל אביב) 58683-12-19 (להלן - "התביעה בבית המשפט המחוזי").

9. עם הגשת הבקשה, הוריתי למשיבים להגיש תגובתם לבקשה, והתרתי למבקשים זכות תשובה לתגובה.

תמצית טענות המבקשים:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 2/145/2017
מס' בקשה: 6/565/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

10. המחלוקת המתבררת בפני בית המשפט המחוזי רחבת יריעה מזו שהתבררה בערכאה זו ולכן מתייטר הצורך במינוי המומחה. כמו כן, המידע אשר נחשף בהליך גילוי המסמכים בפני ערכאה זו, מוגבל בהיקפו.

11. המבקשים, אומנם לא היו צד להליך שהתנהל בתיק שבכותרת, אך הם בעלי אינטרס משותף עם המשיבים 1-7, ורשאים להגיש את הבקשה במטרה לעצור לאלתר את מתן חוות דעת המומחה, כדי למנוע ביצוע מניפולציה על ידי המשיבה 8, נגדם.

12. הפורום המתאים לדיון במחלוקות בהקשר לפרשנות החוזית בין הצדדים הוא בהליך המתקיים בבית המשפט המחוזי ולא בערכאה זו. למען יעילות הדיון ומפאת כבודה של ערכאת בית המשפט המחוזי הוגשה הבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין החלקי.

13. המשיבה 8 לא ביצעה הפרדה בהנהלת החשבונות בין ההוצאות הקשורות לדירות שבתוך המאגר המלונאי, קרי, הדירות שבבעלות המבקשים, לבין הדירות שמחוץ למאגר המלונאי. חמור מכך, המשיבה 8 לא רשמה את ההוצאות בזמן אמת או פעלה על פי הלכת בית המשפט העליון בעניין ע"א 3789/98 **אבי פרידמן ואח' נגד פקיד שומה עכו נהריה** (29.05.2001) (להלן - "**פס"ד פרידמן**").

14. תגובת המשיבים 1-7 לבקשה דנא, העולה לכדי חזרתה בה מהסכמתה למינוי המומחה, מחזקת את עמדת המבקשים והטענה כי אכן המשיבה 8 לא הציגה בפני כב' המפקח את כל העובדות והמסמכים הרלבנטיים למחלוקת והפרה באופן בוטה את המערכת ההסכמית ביניהם.

15. במסגרת התביעה בבית המשפט המחוזי, חוות דעת מומחה חשבונאי שהגישה המשיבה, נמשכה על ידה לאחר שהמבקשים הגישו בקשה לפסילתה. נושא מינוי המומחה נדון על ידי בית המשפט המחוזי ואף על ידי בית המשפט העליון (נספח 3 לבקשה) ונקבע כי ההכרעה במחלוקת שבין הצדדים (המבקשים והנתבעת) אינה מצריכה מינוי מומחה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 2/145/2017
מס' בקשה: 6/565/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. לפיכך, מבוקש להקפיא ולעצור כל הזמנה של חוות דעת בכל הנוגע לשאלה שבמחלוקת בבית המשפט המחוזי; האם רשאית הייתה המשיבה 8 להעלות את דמי הניהול, על פי המערכת החוזית שנחתמה בניהם, עד אשר יינתן פסק דין בתביעה הנדונה בבית המשפט המחוזי.

תמצית טענות המשיבים 1-7 (התובעים בהליך שבכותרת):

17. כעולה מהבקשה, המשיבה 8, התנהלה בחוסר תום לב בהליך דנא. לראיה חלקים מההסכם שחתמה עם חברת הילטון, הוסתרו מבית המשפט המחוזי (עמודים 68-67, 73-75 לנספחי הבקשה).

18. למרות ההסכמה שאליה הגיעו המשיבים 1-7 והמשיבה 8, ואף על פי שהסכמה זו קיבלה תוקף של פסק דין, יש להתיר להם לחזור בהם מהסכמתם למינוי מומחה והם מתנערים מכל חוות דעת אשר תינתן, ככל שתינתן על ידי המומחה שמינה המפקח. שכן, הנתונים שהועברו למומחה על ידי המשיבה 8, אינם מהימנים זאת לאור העובדה כי המלון טרם נרשם כבית משותף ואין נתונים סופיים ביחס לשטחים המשותפים לצורך חישוב היחס בין הוצאות המלון לשטחים הצמודים לבעלי הדירות.

19. כעולה מהלכת פרידמן אשר הוצגה בבקשה, יש לפסול את הרישומים בהנהלת החשבונות של המשיבה 8 מאחר שלא ניהלה הנהלת חשבונות נפרדת כנדרש על פי התחייבויותיה כלפי בעלי הדירות.

20. הואיל ומתנהל הליך בבית המשפט המחוזי שאמור לתת הוראות שונות (בקשר לרישום המלון כבית משותף, ההצמדות למיניהן וחישוב השטחים המשותפים, וחישוב דמי הניהול קבועים) מתייתר הצורך בחוות דעת מומחה ביחס להוצאות המשיבה 8, ולכן, תומכים המשיבים 1-7 בקבלת הבקשה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 2/145/2017
מס' בקשה: 6/565/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות המשיבה 8 (הנתבעת בהליך שבכותרת):

21. הבקשה הוגשה על ידי צדדי ג' שהם זרים וחיצוניים לתובענה בה ניתן פסק דין ומשום כך, דין הבקשה להידחות על הסף.

22. כמו כן, עילות התובענה אינן זהות כלל. בהליך דנא עתרו המשיבים 1-7 למתן הצהרה לפיה המשיבה 8 לא מונתה כמתחזק כמשמעות המונח בחוק המקרקעין ובדרישה להורות על עיון בדוחות הכספיים ובפנקסי ההכנסות וההוצאות של המלון. מכיוון שהמשיבים 1-7 והמשיבה 8, הגיעו להסכמה דיונית בתאריך 09.01.2020 שקבלה תוקף של פסק דין, דינן של טענות המשיבים 1-7 כיום, בכל הנוגע לחשיפת מסמכים כפי שהתבקשו בהליך הראשי, לאחר שפסק הדין היה לחלוט, להידחות.

23. אין מקום להיעתר לבקשה דנן ויש לאפשר למומחה, רו"ח בוכניק, להשלים את חוות דעתו בהתאם לפסק הדין שניתן. לשם עיכוב הליכים בעניין תלוי ועומד נדרשת זהות בשאלה המרכזית בשתי התובענות המתנהלות במקביל ותנאי זה אינו מתקיים לפנינו.

24. בהחלטה שניתנה בתאריך 20.12.2020, במסגרת התביעה בבית המשפט המחוזי, הוגדרה הפלוגתא לה עתרו המבקשים, כעתירה לסעד הצהרתי בשאלת פרשנות מערכת ההסכמים שנחתמה בין הצדדים. הסעד בכל הנוגע להכנסות והוצאות חברת הניהול ירד מהפרק עת צמצמו המבקשים את הסעדים שנתבעו במקור על ידם (נספחים 4 ו-5 לתגובת המשיבה 8).

25. אין חשש לפסיקות סותרות או כפל הליכים באותה שאלה. המומחה עליו הסכימו הצדדים במסגרת ההליך שבכותרת, אינו עוסק בסוגיית העלאת דמי ניהול ולכן אין כלל מקום לבקש לעצור את ההליכים. יתרה מכך, עיכוב ההליכים יגרום עינוי דין. ולפיכך, דין הבקשה להידחות תוך חיוב המבקשים בהוצאות המשיבה 8 ושכ"ט עו"ד בגין הגשת התגובה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 2/145/2017
מס' בקשה: 6/565/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

26. אקדים ואציין כי לאחר ששקלתי בעיון את טענות הצדדים באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות ואסביר.

המבקשים לא הוכיחו כי קיימת להם זכות, לרבות לא זכות הופלדיאנית, להגיש את הבקשה להקפאת ההליך

27. המציאות היא, שבגדר התדיינות בין בעלי דין בעניין אזרחי או פלילי קיימת אפשרות כי ממצאים שנקבעו במסגרת פסק דין, ישפיעו על אדם שלא היה צד להליך. הדוגמה הנפוצה היא, כאשר במסגרת פסק דין, נדרש בית המשפט למהימנות של עד שאינו צד להליך, ובמסגרתו נאמרות אמירות שליליות כלפי אותו עד. נשאלת השאלה, מה מעמדו של העד, שאינו בעל דין והאם בידו הזכות לתקוף על דרך של ערעור, את האמירות השליליות שנקבעו על אודותיו (הרחבה בנושא זה ראו במאמרו של ד"ר אבישי אדד **זכות הערעור של זר שלא היה בעל דין בהליך המקורי** עורך הדין, גליון 41, עמוד 98, דצמבר 2018).

28. בפסק הדין בעניין בש"פ 658/88 מחמוד סארי חסן נ' מדינת ישראל, פ"ד מה(1) 670, נפסק: **"צד אינו רק מי שעל פי המסמכים הפורמאליים הוא בעל דין. צד הוא גם מי שנתקיים בעניינו הליך אשר הכריע בדבר זכותו ה"הופלדיאנית"...** גישה זו ראויה היא מבחינת המדיניות המשפטית, שכן היא מאפשרת למי שזכותו נפגעה בהיותו צד להליך שנוהל בעניינו, גם אם אינו צד פורמאלי, לערער על הפגיעה בו".

29. הלכה פסוקה היא כי כדי שתקום זכות ערעור על פסק-דין למי שלא היה בעל-דין פורמאלי בהליך המשפטי, עליו לעמוד בשני תנאים מצטברים. בפסק הדין בעניין בש"פ 3027/19 עו"ד זכי כאמל נ' פרקליטות מדינה (נבו 11.06.2019), מנה כב' השופט מינץ את התנאים המצטברים: **"הראשון-, שהתקיים בעניינו "הליך", כלומר בירור עובדתי ומשפטי המהווה בפועל "הליך נלווה" להליך העיקרי, במסגרתו המערער היה בעל דין בפועל וניתנה החלטה שיפוטית אשר קובעת סופית את המצב המשפטי בין הצדדים בשאלה מסוימת; השני, ההכרעה**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 2/145/2017
מס' בקשה: 6/565/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באותו "הליך" פגעה באופן משמעותי בזכויותיו של המערער. היינו, אותה הכרעה הביאה לשינוי מערך הזכויות שהיו נתונות לו או החובות שחלו עליו. מדובר בשינוי שהוא בעל נפקות משפטית מעבר להשפעה על אינטרסים גרידא (פגיעה זו כונתה בפסיקה כפגיעה ב"זכות הופלדיאנית" של המבקש לערער)."

30. עוד הודגש בפסיקה כי "שיטה זו אינה פותחת פתח לערעור בפני כל אדם שנפגע כתוצאה מהחלטה שיפוטית, אלא אך ורק בפני מי שהיה בפועל 'צד' להליך שבמסגרתו ניתנה ההחלטה, אם צד פורמאלי ב'הליך העיקרי' ואם צד בפועל ב'הליך נלווה'" [בג"ץ 188/96 גד צירינסקי נ' סגן נשיא בית-משפט השלום בחדרה השופט עמירם שרון נב(3), 730,721 (1998)].

31. כך שבנסיבות שבהן לא התקיימו מלוא התנאים שהובאו לעיל, לא רשאי מי שלא היה בעל דין פורמאלי להגיש ערעור על פסק-הדין, להבדיל מהגשת תובענה נפרדת ועצמאית לביטול פסק-דין או לקבלת סעד הצהרתי לפיו פסק-הדין אינו בר-ביצוע כלפיו [ע"א 2833/15 רותי רייך ואח' נ' מ.ד.מ מזרחי יזמות ובניה בע"מ (נבו) 24.02.2016].

32. **במיושם לענייננו** - אני סבור שהפסיקה שהובאה לעיל לגבי זכותם של צדדים שלא היו צד להליך, להגיש ערעור, יפה גם לענייננו. המבקשים לא הוכיחו כי במסגרת פסק הדין בתיק שבכותרת, ניתנה החלטה שיפוטית אשר הכריעה בזכויותיהם לאחר שהתקיים **בעניינם** בירור עובדתי ומשפטי שהוא בפועל "הליך נלווה" להליך העיקרי. בוודאי שלא הוכיחו המבקשים, כי ניתנה בעניינם הכרעה, שפגעה בהם באופן **מהותי**, כך שהשתנו זכויותיהם וחובותיהם כתוצאה מפסק הדין, אל מול אלו שהיו להם עובר לו.

33. בנוסף, לא עלה בידי המבקשים להסביר, מתי בדיוק נודע להם על-אודות ההליך שהתנהל בתיק שבכותרת, ומה מנע מהם, להגיש בקשה להצטרף להליך, עובר למתן פסק הדין [ראו והשוו בש"א 7240/15 אמנון יצחקי נ' עו"ד טדי ארז (נבו) 09.02.2016]; ע"א 2833/15 רותי רייך ואח' נ' מ.ד.מ מזרחי יזמות ובניה בע"מ (נבו),



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 2/145/2017
מס' בקשה: 6/565/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2016.2.24), במיוחד בשעה שלפחות לחלק מהמבקשים יחידות במלון כבר משנת 2005 (נספח 5 לבקשה).

34. יוזכר כי הבקשה, נוגעת לפסק הדין החלקי, מתאריך 09.01.2020, אשר במסגרתו הסכימו המשיבים 1-7 והמשיבה 8, על מינוי מומחה חשבונאי. לכן בהכרח, בקשת המבקשים כעת, הוגשה באיחור רב ובשיהוי ניכר, ללא כל הסבר מניח את הדעת.

35. כך שלאור הנימוקים שהובאו לעיל, אין למבקשים זכות, להגיש בקשות במסגרת ההליך שבכותרת, אשר הסתיים כאמור בפסק דין חלוט.

משעה שניתן פסק דין, בוודאי בשעה שפסק הדין חלוט, אין הערכאה שדנה בו, רשאית להידרש אליו

36. כאמור, הן פסק הדין החלקי מתאריך 9.1.2020, והן פסק הדין מתאריך 5.9.2021, הם פסקי דין חלוטים.

37. כלל ידוע הוא כשמסיים בית המשפט את מלאכתו במתן פסק דין, קם הוא מכסאו, ומשכך הדרך היחידה לשנות, להוסיף או להבהיר את פסק הדין היא על ידי פניה של ראש ההוצאה לפועל בדרך הקבועה בסעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967. או בדרך של תיקון טעות לפי סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 פרט לכך, אין בדין כל הוראה המאפשרת לבית המשפט, אחרי שנתן את פסק הדין, להוסיף הוראות, הבהרות, תיקונים, או פירושים לפסק דינו [ע"א 498/89 קאסם מחמד אבו-חסן נ' בעלי 120 חלקים ואחרים (נבו 04.10.1994); ע"א I.P. Enterprises Inc. 3459/94 נ' מילוזן בע"מ, (נב) 1) 273 (1998); בג"ץ 1154/06 שמואל לס נ' ביה"ד הארצי לעבודה בירושלים (נבו 13.09.2006)]

38. עיקרון סופיות הדיון, הוא עיקרון על בשיטת משפטנו, כך בשעה שניתן פסק דין, אין הערכאה שנתנה אותו, רשאית עוד לדון בו (בכפוף לחריגים שפורטו לעיל). משנתן בית משפט מוסמך פסק דין סופי בהתדיינות פלונית, קם מחסום דיוני בפני בעלי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 2/145/2017
מס' בקשה: 6/565/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הדין, המונע כל התדיינות נוספת ביניהם בנושא או בשאלה שהוכרעה במסגרתו. כל עוד פסק הדין עומד על כנו, מחייב הוא את הצדדים לו ביחס לכל קביעה עובדתית או משפטית הכלולה בו ואיש מהם לא יכול להעלות, במסגרת התדיינות אחרת ביניהם, טענה העומדת בסתירה לקביעה זו [ע"א 9551/04 אספן בניה ופיתוח בע"מ נ' מדינת ישראל (נבו) 12.10.2009].

39. בענייננו - אין כל טענה לטעות סופר, וממילא לא מתקיימים החריגים שהובאו לעיל, ומשכך אין בידי האפשרות להידרש עוד להליך ודינה של הבקשה להידחות.

לא ניתן לעכב או להקפיא הליכים שכבר הסתיימו בפסק דין

40. עיכוב הליכים מחמת קיומו של "הליך תלוי ועומד" נועד לקדם יעילות דיונית, למנוע הליכי סרק והכרעות סותרות, ולחסוך במשאבי הצדדים ובמשאבים שיפוטיים. על רקע זה, נקבע כי בבחינתה של בקשה לעיכוב הליכים יאזן בית המשפט בין מגוון שיקולים וביניהם זהות הסוגיות אשר נבחנות בהליכים הנדונים, זהות בעלי הדין, מאזן הנוחות ושיקולי יעילות [רע"א 5642/11 דובק בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף ומס קניה תל אביב, פסקה 6 (נבו 21.11.2011); רע"א 8587/17 חאין נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, פסקה 17 (30.11.2017); רע"א 538/19 אילוז נ' חברת א.ד.ר בנין ופיתוח (2010) בע"מ, פסקה 10 (11.3.2019); רע"א 353/20 קוגיטו קפיטל אס.אמ.אי. שותפות מוגבלת נ' ויצמן, פס' 21 (נבו, 18.05.2020); רע"א 7202/18 קוזליק נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, פס' 9 (נבו 11.02.2019)].

41. יצוין כי בהתאם לפסיקה, לא נדרשת זהות מוחלטת בין כלל הנושאים הנדונים בהליכים השונים, ואף לא נדרשת זהות בין הצדדים ודי בכך ששאלה מהותית דומה היא שעומדת להכרעה [רע"א (ירושלים) 3765-01 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' אלכסנדר קפלן (נבו 28.01.02)].

42. אלא שעיקוב הליך, או כלשון המבקשים "הקפאתו", אפשרי רק כאשר קיימים שני הליכים המתנהלים בעת ובעונה אחת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 2/145/2017
מס' בקשה: 6/565/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. בענייננו, ההליך שבכותרת הסתיים בפסק דין, שהיה לחלוט, ומשכך אין עוד הליך שניתן לעכב או להקפיא.

לא ניתן לעכב ביצוע של פסק דין חלוט

44. וכן, אף אם אראה בבקשה, משום עיכוב ביצוע של פסק דין, ולא רק הקפאת ההליך כפי שהבקשה הוכתרה על ידי המבקשים, לא ניתן לעכב ביצועו של פסק דין חלוט.

45. הכללים החלים על עיכוב ביצוע, עניינם כאשר קיימת אפשרות שערכאת הערעור תתערב בפסק הדין. ברירת המחדל היא שבעל דין שזכה במשפטו זכאי לממש את פירות זכייתו בלי שיידרש להמתין לתוצאות הערעור [תקנה 145(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018; ע"א 636/20 ט"ש"ת חברה קבלנית לבניין בע"מ נ' מועצה מקומית גבעת זאב, פסקה 12 (נבו 14.10.2020)], כאשר כדי להצדיק סטייה מן הכלל האמור, על מבקש העיכוב להראות כי מתקיימים בענייננו שני תנאים מצטברים: סיכויי הערעור טובים ומאזן הנוחות נוטה לטובתו [ע"א 2558/17 מיכאל נ' עו"ד אלמוג המנהלת המיוחדת, פסקה 15 (25.10.2017); ע"א 3799/17 מקור הנפקות וזכויות בע"מ נ' עיריית ירושלים, פסקה 9 (3.10.2017)]. עוד נקבע בפסיקה כי ככלל, אין להיעתר לבקשה, כאשר ביצוע פסק הדין עלול לכל היותר להסב נזק כספי גרידא, שניתן יהיה לפיצוי ככל שהערעור יתקבל [ע"א 8721/16 אס.פי. מוקד תקשורת בע"מ נ. אלתא מערכות בע"מ (נבו 23.1.17); ע"א 6848/20 הכשרה חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני, פסקה 6 (נבו, 02.11.2020)].

46. אולם כאמור, התנאים לעיכוב ביצוע מתבררים רק כשקיימת אפשרות שערכאת הערעור תתערב בפסק הדין או בהחלטה.

47. בענייננו - פסק הדין החלקי ופסק הדין שסיים את ההליך שבכותרת, הם פסקי דין חלוטים שלא ניתן להגיש עליהם ערעור, ולכן לא ניתן גם להידרש לבקשות לעיכוב ביצועם, או להקפאתם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 2/145/2017
מס' בקשה: 6/565/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

48. למעלה מהצורך אציין, כי אף אם הייתי רואה בבקשה משום בקשה לביטול פסק דין חלוט מחמת מרמה - טענה שלא הועלתה על ידי המבקשים או על ידי המשיבים 7-1 - הרי ממילא אין הם עומדים בתנאים שהותוו בפסיקה לשם כך, ובהם אמינות לכאורית או משקל ממשי של הראיות המבססות את טענת המרמה, חיוניות הראיה ושקדנות סבירה [ע"א 6019/07 משה טורג'מן נגד אחים עופר (ניהול) בע"מ (נבו 25.2.2010); ת"א (מחוזי מרכז) 18723-08-18 יהודית שור נ' עירית כפר סבא, בפסקה 258 (נבו 14.09.2021)]. אף טענות המבקשים בקשר עם החלת פס"ד פרידמן, אינן טענות שיכולות לסייע להם לבטל את פסק הדין מחמת מרמה, שכן אין המדובר בראייה, אלא בהפנייה לפסק דין משפטי. בנסיבות אלו, לא ראיתי מקום להידרש לטענתם כי מדובר בהלכה המשליכה לענייננו, שכן ממילא אין בכך כדי לבסס טענת מרמה (במאמר מוסגר יצוין כי על פס"ד פרידמן אליו הפנו המבקשים, הוגשה בקשה לדיון נוסף, במסגרתה נדחתה הטענה כי פס"ד פרידמן קבע הלכה משפטית שיש בה כדי להקים דיון נוסף שכן עניינו של פסק הדין באישור קביעות עובדתיות של בית המשפט המחוזי [דנ"א (ירושלים) 4679/01 אבי פרידמן נ' פקיד שומה עכו - נהריה (נבו 04.08.2001)].

אף אם אפשר לראות בהליך שהסתיים בפסק הדין משום "הליך תלוי ועומד" - אין המבקשים עומדים בתנאים לעיכוב הליכים שכן הסעדים שהתבקשו בו, היו בסמכות הייחודית של המפקח על רישום מקרקעין

49. כידוע, המבחן ביחס לחלוקת הסמכות העניינית בין בתי המשפט האזרחיים השונים הוא מבחן הסעד, לפיו זהות הערכאה המוסמכת לדון בתובענה תיקבע, ככלל, על פי הסעד המבוקש בכתב התביעה [ראו למשל רע"א 4962/19 לוקי בניה ופיתוח בע"מ נ' דנקנר, פסקה 25 (19.11.2019); רע"א 6500/19 ד"ר שרון גבריאל נ' ורד אשד, פסקאות 20-17 (נבו 7.5.2020)].

50. אין מחלוקת כי בענייננו הסעדים שנדרשו לבירור בהליך שבכותרת, היו כולם בסמכותו העניינית והייחודית של המפקח על רישום מקרקעין. הן בכל הקשור להיותה של המשיבה 8 "מתחזק" לפי חוק המקרקעין [תא"מ (שלום - ת"א-יפו) 44453-03-18 תוהמי אחזקות בע"מ נ' נציגות הבית המשותף (נבו, 24.12.2018); ת.א. (שלום - י-ם) 51735-06-18 ארדן נכסים בע"מ נ' שירותי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 2/145/2017
מס' בקשה: 6/565/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מגדל העיר בירושלים (1980) בע"מ (נבו 28.6.2018); ת.א. (שלום - חיפה) 11021-01-18 אופק בניה וייזום (1998) בע"מ נ' נציגות בעלי הדירות בבית המשותף (נבו 21.5.2018); ת.א. (שלום - רחובות) 19908-11-14 לוד-סנטר (אחזקה וניהול) 1992 בע"מ נ' מופיד אל טורי (נבו 20.9.2016); תא"מ (שלום - אשקלון) 30191-04-13 נציגות הבית המשותף נ' חיים דין - דין ניהול ואחזקת מבנים ע"ר, פסקה 9 (נבו 15.3.2016); תא"מ (שלום - ב"ש) 24713-01-14 ליאת שירותי אחזקת מבנים בע"מ נ' זאב שטיינר (נבו 6.4.2015), והן בכל הקשור למחלוקת שעניינה דמי האחזקה השוטפים של הבית המשותף (ראו סעיף 72 לחוק המקרקעין).

51. משכך, אף אם היה אפשר לראות בהליך שבכותרת - שכבר הסתיים כאמור בפסק דין חלוט- משום "הליך תלוי ועומד", לא היה בכך כדי לסייע למבקשים, בשעה שהסעדים שהתבקשו על ידי המשיבים 1-7 בהליך שבכותרת, היו סעדים שממילא בסמכותו הייחודית והבלעדית של המפקח על רישום מקרקעין, ואילו ההליך המתנהל כיום בבית המשפט המחוזי עניינו בנושאים הקשורים להפרה נטענת של מערכת ההסכמים שבין הצדדים, ביחס לרישום הבית המשותף (נספח 1 לבקשה), שממילא אינם בסמכות המפקח על רישום מקרקעין.

סיכום:

52. המבקשים לא הוכיחו כי קיימת להם זכות להגיש את הבקשה להקפאת הליך, שלא היו צד לו. בשעה שניתן פסק דין, אין הערכאה שדנה בו, רשאית להידרש אליו. לא ניתן לעכב או להקפיא הליכים שכבר הסתיימו בפסק דין, ולא ניתן לעכב ביצוע של פסק דין חלוט. המבקשים אף אינם עומדים בתנאים לעיכוב הליכים. **לפיכך הבקשה נדחית.**

53. **אשר להוצאות ההליך** - תקנה 53 לתקנות קובעת, כי בתום הדיון בכל בקשה יפסוק בית המשפט את הוצאות הבקשה ועל מי הן חלות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. התקנות משקפות את הפסיקה שנהגה קודם לכניסתן לתוקף, תוך שינוי אחד משמעותי שלפיו ברירת המחדל היא חיוב בהוצאות, כאשר על בית המשפט להצביע על טעמים מיוחדים שלא לעשות כן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 2/145/2017
מס' בקשה: 6/565/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018) ; רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020).

54. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, לרבות לכך שאומנם הבקשה נדחתה, אך מנגד המשיבה 8 לא צרפה תצהיר תומך לתגובתה, התוצאה שאלה הגעתי היא כי על המבקשים, יחד ולחוד, לשלם למשיבה 8 את הוצאות הבקשה בסך כולל של 2,500 ₪. סכום זה ישולם למשיבה 8, בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן ההחלטה ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, י"ט טבת תשפ"ב, 23 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה